

1506760-85.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... que estava há pouco tempo no tráfico.

Igual depoimento prestou o policial, Alexandre Miranda. Em juízo, disse que no dia dos fatos, foram averiguar um tráfico decorrente de uma denúncia anônima. No local dos fatos, um indivíduo, ao ver a viatura, lançou uma sacola e tentou fuga. Ato contínuo, abordaram o réu e verificaram que, na sacola, havia drogas e pequena quantia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506760-85.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506760-85.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO PASSOS DE SOUZA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ALEXSANDRO PASSOS DE SOUZA SILVA, qualificado as fls. 06, menor de 21 anos, ao tempo dos fatos, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 23 de março de 2020, por volta das 20h15min, na Rua Mariano Moro, nº 1, Bairro Itaquera, nesta cidade e comarca, Alexsandro Passos de Souza Silva, qualificado a fl. 06, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 143 microtubos plásticos contendo a substância entorpecente denominada ''Cocaína'' (41,1gramas) e 23 invólucros plásticos contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como ''Maconha'' (194,7 gramas), substâncias essas causadoras de dependência física e psíquica, além da quantia de R\$ 40 reais em espécie (tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo pericial de fls. 28/30).

Pois bem.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo drogas acima descritas, com o fim de ilícita comercialização.

Acontece que, Policiais Militares, previamente informados, via denúncia anônima no disque-denúncia (fl.26), acerca da ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, para lá se dirigiram e ao chegarem, perceberam que o denunciado jogou uma

sacola no chão e tentou se evadir, ao avistar a viatura.

Ocorre que foi perseguido e detido pelos milicianos.

Ato contínuo, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado junto ao denunciado. Porém, ao realizarem varredura no local aonde o denunciado estava inicialmente, os policiais encontraram a sacola que ele jogou ao chão e, ao verificarem o seu interior, localizaram diversos invólucros de substâncias entorpecentes e certa quantia em dinheiro. Indagado pelos policiais sobre os fatos, o denunciado confessou informalmente que estava traficando.

Constatada a prática criminosa, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, o qual foi conduzido ao Distrito Policial, onde reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio.

Conforme o laudo pericial (fl.28/30), as substâncias resultaram positivas para cocaína e tetrahidronacabinol.

Desta feita, não há dúvida de que a conduta do denunciado se amolda ao tipo penal do art. 33, caput, notadamente, pela condição de sua prisão, pela quantidade e variedade das drogas, pela forma de acondicionamento das substâncias, as quais estavam divididas em porções prontas para a entrega a consumo de terceiros.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 38/42).

Habeas Corpus nº 2061202-46.2020.8.26.0000 impetrado em favor do réu (fls.93/102).

Liminar indeferida (fls.103/105)

Em 02/11/2020, foi recebida a denúncia e concedida liberdade provisória em favor do réu (fls.78/79).

Réu citado (fls.91). Defesa prévia (fls.114/115).

Conflito entre o entendimento da Defensoria Pública e do representante do Ministério Público (fls.118/120) sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. Manifestação do Procurador Geral de Justiça (fls.131/141)

Manutenção da denúncia (fls.154)

Laudo pericial do aparelho celular (fls. 174/176)

Laudo pericial químico-toxicológico (fls. 177/179)

Audiência. Ausente o réu. Decretada sua revelia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.5), no laudo pericial de constatação (fls.28/31), no laudo pericial do aparelho celular (fls. 174/176), no laudo pericial químico-toxicológico (fls. 177/179), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Fernando Diniz, em juízo, disse que estavam (ele e seu parceiro Alexandre) em diligência, mediante uma denúncia anônima e observaram um indivíduo que abandonou uma sacola e tentou se evadir. Na sequência, abordaram o réu (o indivíduo) e verificaram na sacola dispensada, drogas e pequena quantia de numerário. Por fim, disse que o réu confessou, informalmente, que estava há pouco tempo no tráfico.

Igual depoimento prestou o policial, Alexandre Miranda. Em juízo, disse que no dia dos fatos, foram averiguar um tráfico decorrente de uma denúncia anônima. No local dos fatos, um indivíduo, ao ver a viatura, lançou uma sacola e tentou fuga. Ato contínuo, abordaram o réu e verificaram que, na sacola, havia drogas e pequena quantia de numerário. Acrescentou que o réu confessou o tráfico.

Observe que os depoimentos dos policiais são firmes e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico de drogas perpetrado pelo réu, que foi preso em flagrante.

Ademais, não há comprovação de que os policiais estariam interessados numa condenação injusta contra o réu. Nesse sentido, anoto jurisprudência:

A propósito inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a

mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (Ap. 0032868-80.2014.8.26.0506 - Rel. Airton Vieira - 3ª Câmara de Direito Criminal - j.28/03/2017).

No mais, embora consista direito não comparecer em audiência, o réu, assim procedendo, tornou-se revel, deixando de produzir autodefesa que contrariasse os depoimentos dos policiais.

Diante do quadro probatório acima descrito, de rigor a condenação.

Passo a dosar e individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e, por essa razão, fixo sua pena-base no mínimo legal. Anoto, data venia, que a denúncia não pede o incremento a pena em vista da quantidade e variedade das drogas, as quais ficam no limiar para que se justifique o incremento da pena, nos termos requeridos, nos debates. E há a questão de o réu ser relativamente menor, ponderada exclusivamente para a análise, em hipótese, do que viria resultar a contraposição do incremento da pena com o fato da menoridade relativa.

Nesse contexto, é que, não se olvidando da Súmula 231 do STJ, descabe diminuição da pena aquém do mínimo legal. O crime não foi praticado em razão da pandemia, a descaber a aplicação do art. 61, II, J, do, CP.

Mantém-se a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, consoante o disposto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, observando a fundamentação acerca do limiar da quantidade e variedade de entorpecentes, diminuo a pena em 2/3: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. A pena, de forma derradeira, é estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto.

Consoante o disposto no art. 44, CP, presentes os requisitos, substituo a pena corporal por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo de execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno ALEXSANDRO PASSOS DE SOUZA SILVA como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo de execução e a 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Decreto o perdimento do celular e numerário apreendidos (fls. 5). Providencie-se, se ainda não cumprido, a destruição das drogas apreendidas já determinada pela decisão de fls. 38/42

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.